



A Justiça e Os Registros Digitais (Art.22)



Pedido de Registros

Qualquer pessoa pode solicitar ao juiz que ordene o provedor a fornecer registros de conexão ou de acesso para usar como prova em um processo judicial. (Art. 22, caput)

Finalidade do Pedido

O objetivo do pedido deve ser formar um conjunto de provas para um processo judicial cível ou penal. (Art. 22, caput)

Requisitos do Pedido

- Indícios de ilícito (Art. 22, parágrafo único, I);
- Justificativa (Art. 22, parágrafo único, II);
- Período (Art. 22, parágrafo único, III)

Obs: possibilidade de inadmissibilidade

Obrigação do Juiz

O juiz deve tomar medidas para garantir o sigilo das informações recebidas. (Art. 23)

Proteção da Privacidade

O juiz deve preservar a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem do usuário. (Art. 23)

Segredo de Justiça

O juiz pode determinar que o processo e os pedidos de registros sejam mantidos em segredo de justiça. (Art. 23)



18) Q3247343 - Prova: FGV - Câmara dos Deputados - Analista Legislativo - Consultor Legislativo - Área: XIV Tarde - 2024

Conforme o Marco Civil da Internet (Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014), assinale a afirmativa correta acerca da Requisição Judicial de Registros aos provedores.

- A) A parte interessada poderá, com o propósito de formar conjunto probatório em futuro processo administrativo, requerer ao responsável pela guarda o fornecimento de registros de conexão ou de registros de acesso a aplicações de internet.
- B) A parte interessada poderá, com o propósito de formar conjunto probatório em processo judicial cível ou penal, requerer ao juiz que ordene ao responsável pela guarda o fornecimento de registros de conexão ou de registros de acesso a aplicações de internet.
- C) A parte interessada poderá requerer ao juiz que ordene ao responsável pela guarda o fornecimento de registros de conexão ou de registros de acesso a aplicações de internet; o requerimento deverá conter, sob pena de inadmissibilidade: cadastro completo com os dados pessoais sensíveis do usuário em questão; fundados indícios da ocorrência do ilícito; justificativa motivada da utilidade dos registros solicitados para fins de investigação ou instrução probatória; e período ao qual se referem os registros.
- D) O requerimento para a solicitação administrativa dos registros deverá conter: fundados indícios da ocorrência do ilícito; justificativa motivada da utilidade dos registros solicitados para fins de investigação ou instrução probatória; e período ao qual se referem os registros.
- E) O requerimento para a solicitação judicial dos registros deverá conter cumulativamente: fundados indícios da ocorrência do ilícito; dados sensíveis de todas as partes envolvidas; justificativa motivada da utilidade dos registros solicitados para fins de investigação ou instrução probatória; e período ao qual se referem os registros.

LETRA DA LEI



Seção IV - Da Requisição Judicial de Registros

Art. 22. A parte interessada poderá, com o propósito de formar conjunto probatório em processo judicial cível ou penal, em caráter incidental ou autônomo, requerer ao juiz que ordene ao responsável pela guarda o fornecimento de registros de conexão ou de registros de acesso a aplicações de internet.

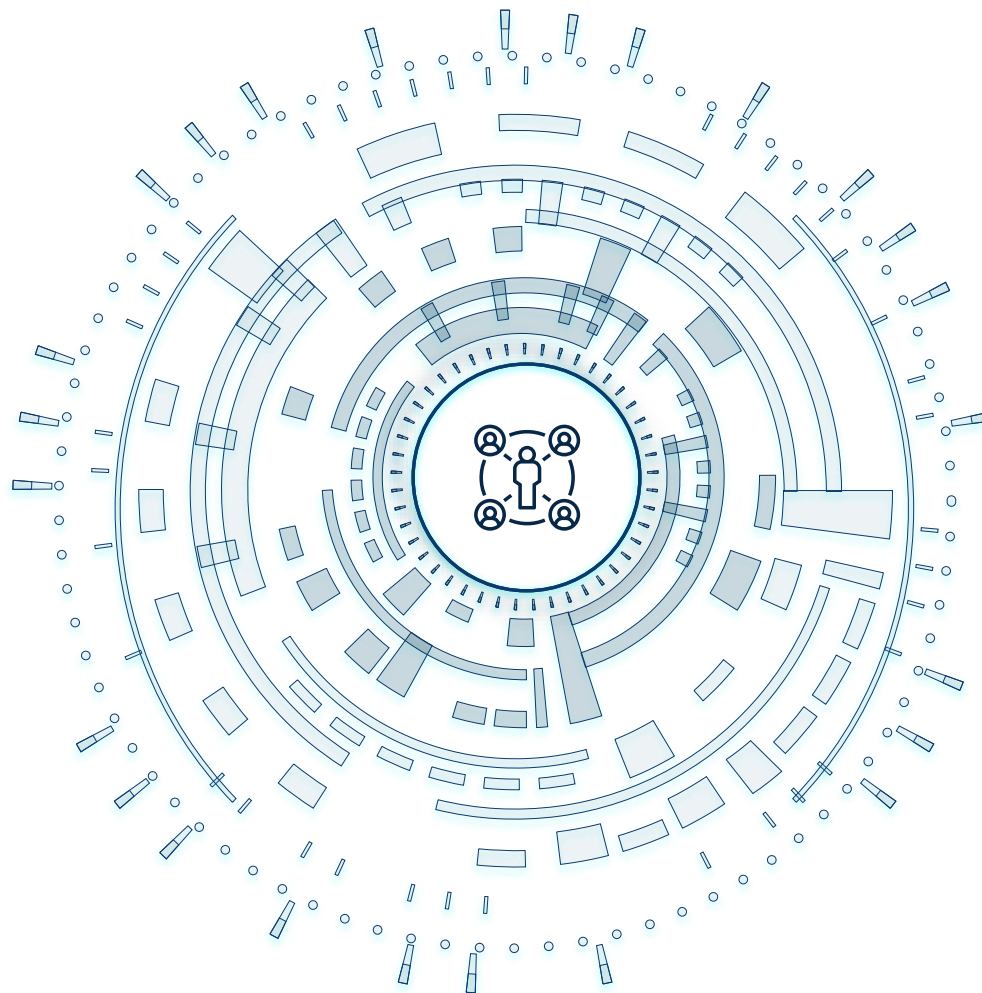
Parágrafo único. Sem prejuízo dos demais requisitos legais, o requerimento deverá conter, sob pena de inadmissibilidade:

- I - fundados indícios da ocorrência do ilícito;
- II - justificativa motivada da utilidade dos registros solicitados para fins de investigação ou instrução probatória; e
- III - período ao qual se referem os registros.

Art. 23. Cabe ao juiz tomar as providências necessárias à garantia do sigilo das informações recebidas e à preservação da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem do usuário, podendo determinar segredo de justiça, inclusive quanto aos pedidos de guarda de registro.



Lei 12.965/2014 MARCO CIVIL DA INTERNET NO BRASIL



CAPÍTULO IV **Atuação do** **Poder Público** **Art. 24 a 28**



Atuação do Poder Público

Art. 24 a 28



Diretrizes para o desenvolvimento da internet (Art. 24)



Aplicações de internet do governo (Art. 25)



Educação para o uso da internet (Art. 26)



Fomento à cultura digital (Art. 27 e 28)

Atuação do Poder Público

Art. 24 a 28



Diretrizes para o desenvolvimento da internet (Art. 24)

Governança participativa e transparente

Tecnologias abertas e livres

Capacitação para uso da internet

Expansão e uso racional da internet

Dados públicos acessíveis

Promoção da cultura e cidadania

Interoperabilidade entre sistemas

Infraestrutura e centros de dados

Serviços públicos online



19) Q3270799 - Prova: CESPE/CEBRASPE - ANTT - Especialista em Regulação de Serviços de Transportes Terrestres - Área Direito - 2024

Julgue os próximos itens, considerando as disposições da Lei n.º 12.965/2014 (Marco Civil da Internet).

Entre as diretrizes que norteiam a atuação do poder público no desenvolvimento da Internet no Brasil, está a adoção preferencial de tecnologias, padrões e formatos abertos e livres, devendo as aplicações de Internet dos entes públicos buscar a acessibilidade a todos os interessados, independentemente de suas capacidades físico-motoras, perceptivas, sensoriais, intelectuais, mentais, culturais e sociais, resguardados os aspectos de sigilo e restrições administrativas e legais.

C) Certo

E) Errado

Atuação do Poder Público

Art. 24 a 28



Diretrizes para o desenvolvimento da internet (Art. 24)



Aplicações de internet do governo (Art. 25)

Compatibilidade com diversos dispositivos

Acessibilidade para todos

Facilidade de uso e participação social

Atuação do Poder Público

Art. 24 a 28



Diretrizes para o desenvolvimento da internet (Art. 24)



Aplicações de internet do governo (Art. 25)



Educação para o uso da internet (Art. 26)

O governo **deve** incluir a educação para o uso seguro, consciente e responsável da internet em todos os níveis de ensino.

Atuação do Poder Público

Art. 24 a 28



Diretrizes para o desenvolvimento da internet (Art. 24)



Aplicações de internet do governo (Art. 25)



Educação para o uso da internet (Art. 26)



Fomento à cultura digital (Art. 27 e 28)

Inclusão digital e redução de desigualdades

Incentivo à produção de conteúdo nacional

Estudos, metas e planos para o desenvolvimento da internet



Difícil

**20) Q3449682 - Prova: FGV - TRF 1 - Analista Judiciário - Área: Administrativa -
Especialidade: Inspetor de Polícia Judicial - 2024**

O IBGE publicou um estudo apontando que existe uma grande diferença entre brasileiros no acesso e no modo de lidar com a Internet, sobretudo quanto ao uso seguro, consciente e responsável. Foi explicado que isso está relacionado a diversas variáveis, desde o trato do tema na educação formal, passando pela inserção de pessoas idosas no universo digital e pela entrega desse acesso em locais mais remotos do Brasil, até a disponibilização de conteúdos nacionais. Diante do cenário narrado e levando em conta o que dispõe a Lei nº 12.965/2014, é correto dizer que:

- A) o trato com a Internet não depende de educação formal, devendo o Estado se concentrar nas suas atribuições usuais e não assumir mais esse papel, que pode ser realizado pela iniciativa privada;
- B) a inserção de pessoas idosas no universo digital deve ser prioritariamente desenvolvida pelos provedores de serviço de Internet, constituindo-se de mera faculdade tal atuação por parte do Estado;
- C) o acesso à Internet, em locais mais remotos, em razão da grande extensão territorial do Brasil, não deve ser tratado como política pública, podendo isso ser suplementado pela iniciativa privada;
- D) a Internet deve visar a uma cultura global, de modo que eventual exigência ao Estado de fomento de produção e circulação de conteúdos nacionais ataca o espírito do Marco Civil da Internet;
- E) a formulação e o fomento de estudos e a fixação de metas, estratégias, planos e cronogramas voltados ao uso e ao desenvolvimento da Internet no Brasil são exigíveis do Estado.

LETRA DA LEI

§

CAPÍTULO IV - DA ATUAÇÃO DO PODER PÚBLICO

Art. 24. Constituem diretrizes para a atuação da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios no desenvolvimento da internet no Brasil:

- I - estabelecimento de mecanismos de governança multiparticipativa, transparente, colaborativa e democrática, com a participação do governo, do setor empresarial, da sociedade civil e da comunidade acadêmica;
- II - promoção da racionalização da gestão, expansão e uso da internet, com participação do Comitê Gestor da internet no Brasil;
- III - promoção da racionalização e da interoperabilidade tecnológica dos serviços de governo eletrônico, entre os diferentes Poderes e âmbitos da Federação, para permitir o intercâmbio de informações e a celeridade de procedimentos;
- IV - promoção da interoperabilidade entre sistemas e terminais diversos, inclusive entre os diferentes âmbitos federativos e diversos setores da sociedade;
- V - adoção preferencial de tecnologias, padrões e formatos abertos e livres;
- VI - publicidade e disseminação de dados e informações públicos, de forma aberta e estruturada;
- VII - otimização da infraestrutura das redes e estímulo à implantação de centros de armazenamento, gerenciamento e disseminação de dados no País, promovendo a qualidade técnica, a inovação e a difusão das aplicações de internet, sem prejuízo à abertura, à neutralidade e à natureza participativa;
- VIII - desenvolvimento de ações e programas de capacitação para uso da internet;
- IX - promoção da cultura e da cidadania; e
- X - prestação de serviços públicos de atendimento ao cidadão de forma integrada, eficiente, simplificada e por múltiplos canais de acesso, inclusive remotos.

Art. 25. As aplicações de internet de entes do poder público devem buscar:

- I - compatibilidade dos serviços de governo eletrônico com diversos terminais, sistemas operacionais e aplicativos para seu acesso;
- II - acessibilidade a todos os interessados, independentemente de suas capacidades físico-motoras, perceptivas, sensoriais, intelectuais, mentais, culturais e sociais, resguardados os aspectos de sigilo e restrições administrativas e legais;
- III - compatibilidade tanto com a leitura humana quanto com o tratamento automatizado das informações;
- IV - facilidade de uso dos serviços de governo eletrônico; e
- V - fortalecimento da participação social nas políticas públicas.

Art. 26. O cumprimento do dever constitucional do Estado na prestação da educação, em todos os níveis de ensino, inclui a capacitação, integrada a outras práticas educacionais, para o uso seguro, consciente e responsável da internet como ferramenta para o exercício da cidadania, a promoção da cultura e o desenvolvimento tecnológico.

LETRA DA LEI



Art. 27. As iniciativas públicas de fomento à cultura digital e de promoção da internet como ferramenta social devem:

I - promover a inclusão digital;

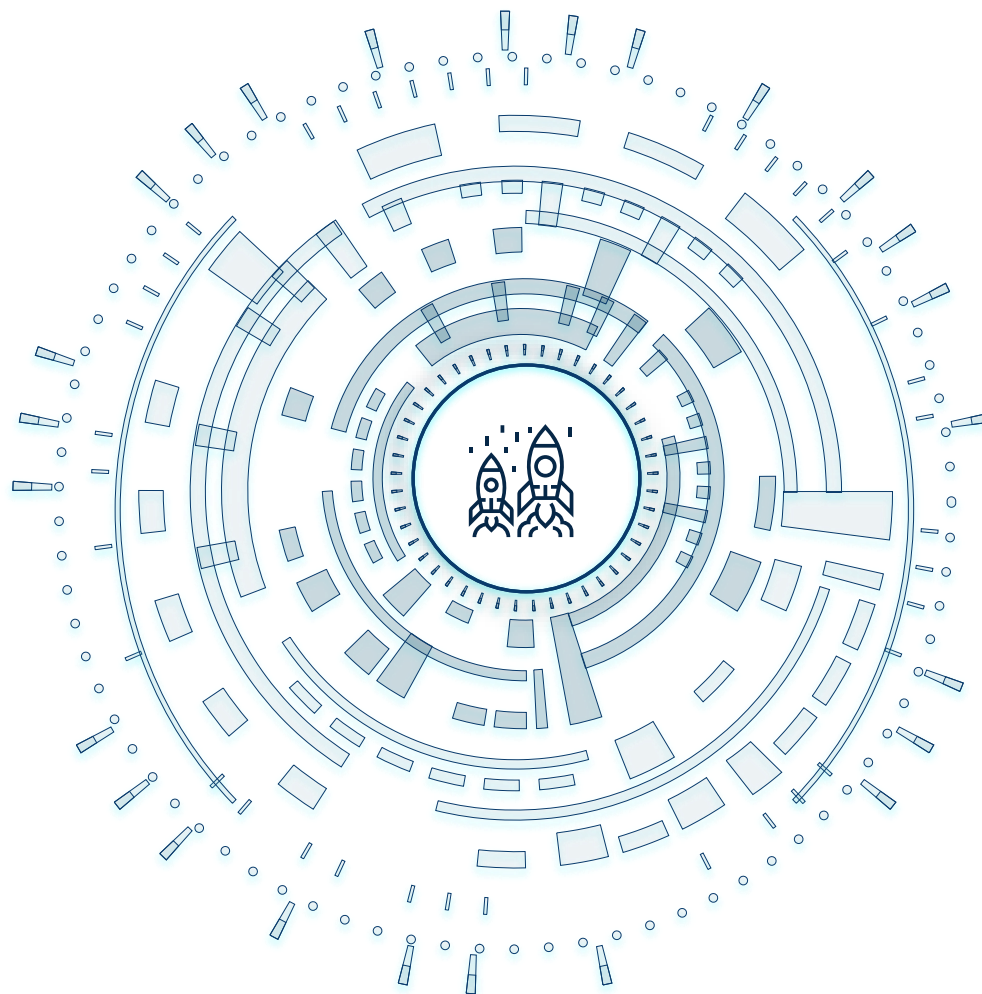
II - buscar reduzir as desigualdades, sobretudo entre as diferentes regiões do País, no acesso às tecnologias da informação e comunicação e no seu uso; e

III - fomentar a produção e circulação de conteúdo nacional.

Art. 28. O Estado deve, periodicamente, formular e fomentar estudos, bem como fixar metas, estratégias, planos e cronogramas, referentes ao uso e desenvolvimento da internet no País.



Lei 12.965/2014 MARCO CIVIL DA INTERNET NO BRASIL



CAPÍTULO V **Disposições Finais** **Art. 29 a 32**



Disposições Finais

Art. 29 a 32

Controle parental (Art. 29)

- Livre escolha para usar programas de computador para controlar o que os filhos menores acessam na internet, desde que respeite os princípios do Marco Civil da Internet e do Estatuto da Criança e do Adolescente.
- O governo, os provedores e a sociedade devem ajudar a educar e informar sobre o uso desses programas e as melhores práticas para inclusão digital de crianças e adolescentes

Defesa de Direitos (Art. 30)

- Podemos defender nossos direitos na justiça, individualmente ou em grupo, se eles forem violados na internet.



LETRA DA LEI



CAPÍTULO V DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 29. O usuário terá a opção de livre escolha na utilização de programa de computador em seu terminal para exercício do controle parental de conteúdo entendido por ele como impróprio a seus filhos menores, desde que respeitados os princípios desta Lei e da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente.

Parágrafo único. Cabe ao poder público, em conjunto com os provedores de conexão e de aplicações de internet e a sociedade civil, promover a educação e fornecer informações sobre o uso dos programas de computador previstos no caput, bem como para a definição de boas práticas para a inclusão digital de crianças e adolescentes.

Art. 30. A defesa dos interesses e dos direitos estabelecidos nesta Lei poderá ser exercida em juízo, individual ou coletivamente, na forma da lei.

Art. 31. Até a entrada em vigor da lei específica prevista no § 2º do art. 19, a responsabilidade do provedor de aplicações de internet por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros, quando se tratar de infração a direitos de autor ou a direitos conexos, continuará a ser disciplinada pela legislação autoral vigente aplicável na data da entrada em vigor desta Lei.

Art. 32. Esta Lei entra em vigor após decorridos 60 (sessenta) dias de sua publicação oficial.

Brasília, 23 de abril de 2014; 193º da Independência e 126º da República.

DILMA ROUSSEFF
José Eduardo Cardozo
Miriam Belchior
Paulo Bernardo Silva
Clélio Campolina Diniz

Marco Civil da Internet



Princípios

3º

Direitos e Garantias

7º

Neutralidade da
Rede

9º

Guarda de Registros de
Conexão

13

8
Principais
Artigos

14

Provedor de Conexão e
Registros de Aplicações

15

Provedor de Aplicações e
Registros de Aplicações

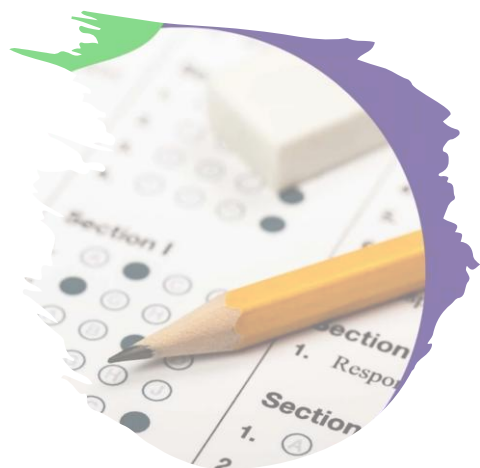
18

Conteúdo de Terceiros
nas Aplicações

22

Requisição Judicial de
Registros

GABARITO DAS QUESTÕES



Questão	Resposta	Questão	Resposta
1	C	11	E
2	E	12	E
3	C	13	C
4	C	14	A
5	E	15	E
6	E	16	B
7	E	17	E
8	A	18	B
9	E	19	C
10	A	20	E